



PUTUSAN

Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN SYAHPUTRA;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Sempurna Lingkungan I Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tetty Herawati, S.H, M.H., Danil Pardede, S.H., Amransyah, S.H, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Asahan (YLBH-CKA) beralamat di ST. Alisyahbana Gg. Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U11/767/Hk.3/11/SK/2024 tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan subsidair Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Silver dengan Nomor imei 1 : 865245054057836 dan Imei 2 : 865245054057828;

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA dari dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
3. Menyatakan Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih alternatif;
4. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Silver dengan Nomor imei 1 : 865245054057836 dan Imei 2 : 865245054057828;

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1565/L.2.32/Enz.2/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA bersama-sama dengan KERRY SUKIRNO (penuntutan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi J.W NAIBAHO dan saksi DEDY GUNAWAN (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) mendapat informasi melalui Masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi KERRY SUKIRNO di dalam sebuah rumah, lalu saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (Dua) Buah Pipet Berbentuk Skop, 10 (sepuluh) Buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) Buah Plastik Klip Kosong Ukuran Besar, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Notes, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Warna Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah diperoleh saksi KERRY SUKIRNO dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, lalu pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saksi-saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245054057836 dan Imei 2 : 865245054057828 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA, kemudian saksi-saksi penangkap mempertanyakan tujuan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245054057836 dan Imei 2 : 865245054057828 adalah barang bukti alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi KERRY SUKIRNO dalam hal transaksi jual beli narkoba jenis shabu, dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi penangkap menunjukkan 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diserahkan terdakwa kepada saksi KERRY SUKIRNO untuk dijual oleh KERRY SUKIRNO.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 099/10099/2024 tanggal 07 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

B. 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3226/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

B. 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A dan B milik KERRY SUKIRNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA bersama-sama dengan KERRY SUKIRNO (penuntutan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi J.W NAIBAHO dan saksi DEDY GUNAWAN (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) mendapat informasi melalui Masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi KERRY SUKIRNO di dalam sebuah rumah, lalu saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (Dua) Buah Pipet Berbentuk Skop, 10 (sepuluh) Buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) Buah Plastik Klip Kosong Ukuran Besar, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, 1 (satu) Buah Buku Notes, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Warna Hitam, Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi penangkap mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah diperoleh saksi KERRY SUKIRNO dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, lalu pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saksi-saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, lalu saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245054057836 dan Imei 2 : 865245054057828 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA, kemudian saksi-saksi penangkap mempertanyakan tujuan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245054057836 dan Imei 2 : 865245054057828 adalah barang bukti alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi KERRY SUKIRNO dalam hal transaksi jual beli narkoba jenis shabu, dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi penangkap menunjukkan 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 099/10099/2024 tanggal 07 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

B. 3 (tiga) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3226/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- B. 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A dan B milik KERRY SUKIRNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Gunawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan keterangan Saksi Kerry Sukirno yang telah ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana pada saat penangkapan Saksi Kerry Sukirno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil,

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Saksi Kerry Sukirno bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Kerry Sukirno yang didapat Saksi Kerry Sukirno dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebutlah Saksi bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan Narkoba sabu kepada Saksi Kerry Sukirno;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan tentang bukan bisnis Narkoba sabu, tetapi bisnis ayam;

2. Saksi Basar F.E. Silalahi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, karena tindak pidana Narkoba;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan keterangan Saksi Kerry Sukirno yang telah ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana pada saat penangkapan Saksi Kerry Sukirno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Saksi Kerry Sukirno bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Kerry Sukirno yang didapat Saksi Kerry Sukirno dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebutlah Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan Narkotika sabu kepada Saksi Kerry Sukirno;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan tentang bukan bisnis Narkotika sabu, tetapi bisnis ayam;

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Kerry Sukirno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2024, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan menawarkan pekerjaan untuk menjualkan Narkotika sabu milik Terdakwa, dan Saksi dijanjikan keuntungan untuk setiap gram Narkotika sabu yang berhasil Saksi jual, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlokasi didekat jalan menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. BSP di Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik asoi warna putih kepada Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan Narkotika sabu milik Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa berpisah, kemudian setelah Narkotika sabu tersebut berhasil Saksi jual, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB, Saksi mengirimkan uang hasil penjualan Narkotika sabu kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB datang Saksi Dedy Gunawan bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi yang merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara melakukan penggrebekan dan penangkapan Saksi di rumah Saksi Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) unit

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merk Redmi warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi menerangkan bahwa Saksi memperoleh Narkotika sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan baru 2 (dua) kali menerima penyerahan Narkotika sabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah menyerahkan Narkotika sabu kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan tentang bukan bisnis Narkotika sabu, tetapi bisnis ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy Gunawan bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi yang merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara sehubungan dengan keterangan Saksi Kerry Sukirno yang telah ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana pada saat penangkapan Saksi Kerry Sukirno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku notes, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Saksi Kerry Sukirno bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Kerry Sukirno yang didapat Saksi Kerry Sukirno dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebutlah Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Kerry Sukirno pernah mentransfer uang untuk Terdakwa atas hubungan jual beli ayam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Kerry Sukirno membeli Narkotika sabu dari Yudi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Yudiansyah adalah sepupu dari Terdakwa yang meminjam rekening Terdakwa dan Saksi Kerry Sukirno mentransfer ke rekening tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Hary Jackson Sembiring, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Dedy Gunawan, Saksi Basar F.E. Silalahi dan Saksi Kerry Sukirno;

- Bahwa Saksi Dedy Gunawan bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika sabu;

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenalnya setelah berada di Kantor Polres Batu Bara, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi turut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024 di Kantor Polres Batu Bara, dan Saksi juga yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kerry Sukirno pada tanggal 7 Juni 2024 di Kantor Polres Batu Bara;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Kerry Sukirno telah sesuai dengan SOP yang berlaku, diantaranya pada awal pemeriksaan penyidik telah mempertanyakan apakah Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan dan Terdakwa bersedia diperiksa tanpa ada paksaan ataupun arahan dari orang lain dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersedia diperiksa;
 - Bahwa Saksi ada memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar tanpa ada unsur paksaan ataupun arahan dari orang lain;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang ada di berkas perkara adalah benar-benar keterangan Terdakwa seluruhnya;
 - Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kerry Sukirno yang ada di berkas perkara adalah benar-benar keterangan Saksi Kerry Sukirno seluruhnya;
 - Bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang ditunjuk oleh Polres Batu Bara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa berkeberatan yaitu pada saat pemeriksaan dihadapan Penyidik Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3226/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, masing-masing

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- B. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama **Kerry Sukirno** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy Gunawan bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi yang merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara sehubungan dengan keterangan Saksi Kerry Sukirno yang telah ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana pada saat penangkapan Saksi Kerry Sukirno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Saksi Kerry Sukirno bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Kerry Sukirno yang

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat Saksi Kerry Sukirno dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebutlah Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Kerry Sukirno pernah mentransfer uang untuk Terdakwa atas hubungan jual beli ayam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Kerry Sukirno membeli Narkotika sabu dari Yudi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Yudiansyah adalah sepupu dari Terdakwa yang meminjam rekening Terdakwa dan Saksi Kerry Sukirno mentransfer ke rekening tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Irfan Syahputra** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Simpang Panca Karsa, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai karena tindak pidana Narkotika, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy Gunawan bersama dengan Saksi Basar F.E. Silalahi yang merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara sehubungan dengan keterangan Saksi Kerry Sukirno yang telah ditangkap sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun VI Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana pada saat penangkapan Saksi Kerry Sukirno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto sekira 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto sekira 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Saksi Kerry Sukirno bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Kerry Sukirno yang didapat Saksi Kerry Sukirno dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebutlah Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3226/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- B. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama **Kerry Sukirno** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai permufakatan jahat memiliki atau menjual Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada penguasaan Saksi Kerry Sukirno yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Kerry Sukirno untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA dari dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
3. Menyatakan Terdakwa IRFAN SYAHPUTRA diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih alternatif;
4. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A16 Warna Silver dengan Nomor imei 1 : 865245054057836 dan Imei 2 : 865245054057828;
 - 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRADirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Syahputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna silver dengan nomor imei 1. 865245054057836 dan imei 2. 865245054057828;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 5221843191993372 An. IRFAN SYAHPUTRA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H, dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Kis